



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL;**
Tempat lahir : Kubang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kubang Keramat Sakti RT.002 RW.002 Kelurahan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Pengrajin Kayu;
Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing

oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa I dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Dr. Denny Dasril, SH.,MH., Reno Afrinaldi, S.Sy.,SH., Adli Dwi Andika Z, SH., dan Zulfadly, SH.,** adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembayung Law Firm, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta SBT Building Lt.2, Kec. Tuah Madani, Pekanbaru, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Januari 2025, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 40/SK/Pid/2025/PN.Pbr, tanggal 23 Januari 2025;

2. Nama lengkap : **YORDI HERNAWAN ALS ODI BIN ASMAN;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kaharuddin Nasution Gang Libas No. 54 RT.002 RW.008 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa II dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Gilang Ramadhan, SH.,MH., Nurika Abniyarti P, AMK, SH.,MH., C.Med., Pauzan, SH., hari Akbar, SH., Jebri Hamzah, SH.,MH., dan Chairul Ashari, SH.,** adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Komplek Central Bisnis Blok C4, No. 20, RT.03/RW.08, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Februari 2025, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 64/SK/Pid/2025/PN.Pbr, tanggal 12 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL** dan terdakwa **YORDI HERNAWAN ALS ODI BIN ASMAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati**" dalam **Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terdakwa **YORDI HERNAWAN ALS ODI BIN ASMAN** dengan pidana penjara



selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama Para terdakwa ditahan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna hitam dengan nomor polisi BM 9812 TZ beserta kunci.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BM 9812 TZ a.n. SYAHRIAL.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4623 YC beserta kunci.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BM 4623 YC a.n. AZWIR.
- (satu) helai celana panjang merek levis warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 24 April yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan Terdakwa seorang kepala keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 24 April 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan Putusan dalam perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. **Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa YORDI HERNAWAN Als. ODI Bin ASMAN secara keseluruhan;**
2. **Menyatakan Terdakwa YORDI HERNAWAN Als. ODI Bin ASMAN Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa YORDI HERNAWAN Als. ODI Bin ASMAN dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengembalikan Harkat dan Martabat serta Nama baik Terdakwa
5. Memerintahkan agar Terdakwa YORDI HERNAWAN Als. ODI Bin ASMAN dibebaskan dari Tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo at bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL** bersama-sama dengan terdakwa II **YORDI HERNAWAN ALS ODI BIN ASMAN** dan saksi **ANTONI SAPUTRA ALS ANTON BIN ABU BAKAR (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi Antoni) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 16.30 WIB dan sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa I sedang berada di kos saksi Antoni, saksi Antoni memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I, lalu Terdakwa memesan sabu tersebut dan sekira jam 23.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr. Jamaluddin untuk pergi menjemput sabu tersebut di daerah Simpang Tiga dan setelah berhasil menjemput sabu tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa bersama dengan Sdr. Jamaluddin untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kopor yang kemudian diletakkan di dalam sebuah gudang, dan selanjutnya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin berpisah dan pulang ke rumah masing-masing.

Lalu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa I akan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Antoni terdakwa I pergi ke tempat penyimpanan sabu tersebut seorang diri, namun sesampainya di tempat tersebut sabu yang telah Terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin simpan sebelumnya hilang, kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I mendatangi Sdr. Jamaluddin di rumahnya dan membawa Sdr. Jamaluddin ke tempat terdakwa I menyimpan sabu tersebut dan memperlihatkan kepada Sdr. Jamaluddin bahwa sabu tersebut telah hilang dan meminta Sdr. Jamaluddin untuk mengaku bahwa Sdr. Jamaluddinlah yang telah mengambil sabu tersebut karena hanya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin yang mengetahui tempat penyimpanan sabu tersebut namun Sdr. Jamaluddin hanya diam hingga menyebabkan terdakwa I tidak sabar dan kemudian mengambil 1 (satu) buah gelas yang ada di sekitar terdakwa I dan melempar gelas tersebut ke dinding hingga pecah, lalu Sdr. Jamaluddin mengakui telah mengambil sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin bubar pulang ke rumah masing-masing.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I menelepon saksi Antoni dan mengatakan ingin mencari Sdr. Jamaluddin karena Sdr. Jamaluddin belum menyerahkan sabu yang telah diambilnya kepada terdakwa I dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada di kos saksi Antoni bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa I mendapatkan informasi mengenai keberadaan Sdr. Jamaluddin, kemudian terdakwa I, terdakwa II beserta saksi Antoni pergi menuju tempat Sdr. Jamaluddin berada dan setelah sampai di Simpang Kubang terdakwa I bertemu dengan Doser (DPO) dan mengajak Doser untuk ikut ke Kualu tempat Sdr. Jamaluddin berada karena terdakwa I sempat menceritakan tentang Sdr. Jamaluddin



kepada Doser, dan selanjutnya Doser pun ikut bergabung dengan para terdakwa dan saksi Antoni berboncengan dengan India yang ikut diajak oleh Doser karena Doser tidak membawa kendaraan.

Kemudian setelah sampai di simpang Kualu para terdakwa beserta saksi Antoni, Doser dan India berhenti dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang sebelumnya telah menelpon dan memberitahu terdakwa I tentang keberadaan Sdr. Jamaluddin, lalu setelah menjelaskan posisi Sdr. Jamaluddin kemudian para terdakwa, saksi Antoni, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut melanjutkan perjalanan ke tempat Sdr. Jamaluddin yang sedang berada di dalam kebun sawit Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Lalu setelah sampai di kebun sawit dimaksud para terdakwa, saksi Antoni, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut memarkirkan sepeda motor mereka di luar kebun sawit tersebut dan kemudian berpencar masuk ke dalam kebun sawit tersebut dengan berjalan kaki menuju ke tempat Sdr. Jamaluddin berada dimana Sdr. Jamaluddin saat itu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya, dan karena kedatangan para terdakwa diketahui oleh Sdr. Jamaluddin, lalu Sdr. Jamaluddin dan teman-temannya kemudian berpencar melarikan diri namun Sdr. Jamaluddin berhasil ditangkap oleh terdakwa II bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Dodi yang ditangkap oleh saksi Antoni.

Selanjutnya Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dibawa ke tempat para terdakwa memarkirkan sepeda motor dimana Sdr. Jamaluddin dibawa dengan cara dipiting oleh saksi Antoni dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul perut Sdr. Jamaluddin sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi Dodi dibawa oleh terdakwa II, kemudian setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut saksi Antoni menyuruh Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi untuk tiarap di atas tanah, lalu saksi Antoni melipat tangan Sdr. Jamaluddin kebelakang dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa I menendang mata kaki Sdr. Jamaluddin, menginjak bagian pinggul serta menendang pelipis sebelah kiri Sdr. Jamaluddin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa I, dan diikuti oleh saksi Antoni yang memukul dan menekan bagian punggung Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki dan lututnya dengan tujuan agar Sdr. Jamaluddin mengakui dan mengembalikan sabu milik terdakwa I yang telah diambilnya.



Selanjutnya dikarenakan ada warga Masyarakat sekitar yang akan datang, kemudian para terdakwa, saksi Antoni dan India membawa Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dari tempat tersebut dimana Sdr. Jamaluddin dibawa oleh saksi Antoni dan India dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan saksi Dodi dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik saksi Antoni, sedangkan Doser tinggal di kebun sawit tersebut sedangkan kedua orang informan telah duluan pergi, lalu diperjalanan saksi Antoni berhenti dan pindah ke sepeda motor Nmax miliknya sedangkan terdakwa I pindah ke sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kebun sawit yang berada di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari simpang kebun sawit tersebut saksi Antoni berhenti dan turun dari sepeda motornya bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi Dodi sedangkan terdakwa I berjalan mendahului saksi Antoni dan berhenti di depan saksi Antoni, lalu terdakwa I turun dari sepeda motornya dan menyikut Sdr. Jamaluddin yang masih berada di atas sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai perut Sdr. Jamaluddin sekali, lalu Sdr. Jamaluddin dan India pun ikut turun dari sepeda motor.

Selanjutnya terdakwa I dan saksi Antoni Kembali memukuli dan menendang Sdr. Jamaluddin secara bergantian sehingga Sdr. Jamaluddin merintih kesakitan, lalu saksi Antoni menyuruh terdakwa II untuk membawa saksi Dodi menjauh dari Sdr. Jamaluddin dan diikuti oleh terdakwa I sedangkan Sdr. Jamaluddin tinggal ditempat bersama dengan saksi Antoni, lalu saksi Antoni menanyakan Kembali tentang sabu yang telah diambil oleh Sdr. Jamaluddin namun Sdr. Jamaluddin tetap tidak mengakui yang membuat saksi Antoni menjadi semakin emosi sehingga saksi Antoni kembali menghajar Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan lutut sebelah kiri yang mengenai dada sebelah kiri Sdr. Jamaluddin sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan pelepah sawit yang telah kering dibagian tangan sebanyak 3 (tiga) kali serta saksi Antoni juga melompat ke atas perut Sdr. Jamaluddin yang sudah terkapar di atas tanah sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Sdr. Jamaluddin tidak sadarkan diri, kemudian saksi Antoni menyuruh terdakwa II untuk membeli air minum dan memberikan minum kepada Sdr. Jamaluddin, lalu terdakwa II mendatangi Sdr. Jamaluddin untuk menawarkan air minum kepadanya namun tidak direspon oleh Sdr. Jamaluddin, selanjutnya terdakwa II langsung membuka mulut Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan tangan kiri dan setelah mulutnya terbuka sedikit kemudian terdakwa II menuangkan air minum ke dalam mulut Sdr. Jamaluddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun air minum tersebut dikeluarkan Kembali oleh Sdr. Jamaluddin, lalu terdakwa II Kembali ke tempat saksi Antoni dan menyuruh India untuk gantian memberikan minum kepada Sdr. Jamaluddin.

Lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa I datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil triton warna hitam bersama dengan Doser dan melihat Sdr. Jamaluddin yang sudah tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan buih atau lendir, lalu Sdr. Jamaluddin diangkat oleh terdakwa I bersama-sama dengan Doser dan India dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil, lalu terdakwa I membawa Sdr. Jamaluddin bersama-sama dengan Doser, saksi Antoni dan saksi Dodi meninggalkan kebun sawit tersebut dan membawa Sdr. Jamaluddin ke Klinik Cipta Karya yang berada di Jalan Teropong, dan setelah luka-luka Sdr. Jamaluddin dibersihkan pihak klinik menyarankan agar Sdr. Jamaluddin dibawa ke rumah sakit, lalu terdakwa I membawa Sdr. Jamaluddin ke IGD rumah sakit Sansani sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Jamaluddin meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: VER/36/IX/KES.3/2024/RSB tanggal 09 September 2024 atas nama Jamaluddin di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, panjng badan 165 cm ini ditemukan memar pada kedua kelopak mata, bibir bawah, dada dan kedua punggung tangan; luka lecet di ubun-ubun kepala, dahi, sudut luar mata, pipi kiri, rahang bawah, punggung kiri dan siku kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun-ubun, otot pelipis kanan, otot dada, kandung jantung, permukaan otak besar dan batang otak; patahnya tulang iga ke-1 sebelah kanan dan kiri sisi depan; robekan (laserasi) pada kandung jantung; perdarahan di bawah selaput keras otak, di bawah selaput lunak otak; bercak dan bintik perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada daerah batang otak.

Perkiraan saat kematian sekira 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan NAPZA pada sampel urine didapatkan hasil POSITIF Metamphetamine (sabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL** bersama-sama dengan terdakwa II **YORDI HERNAWAN ALS ODI BIN ASMAN** dan saksi **ANTONI SAPUTRA ALS ANTON BIN ABU BAKAR (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi Antoni) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 16.30 WIB dan sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa I sedang berada di kos saksi Antoni, saksi Antoni memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I, lalu Terdakwa I memesan sabu tersebut dan sekira jam 23.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr. Jamaluddin untuk pergi menjemput sabu tersebut di daerah Simpang Tiga dan setelah berhasil menjemput sabu tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa bersama Sdr. Jamaluddin untuk disimpan dalam 1 (satu) buah tas kopor yang kemudian diletakkan oleh Terdakwa I dalam sebuah gudang, dan selanjutnya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin berpisah dan pulang ke rumah masing-masing.

Lalu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa I akan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Antoni terdakwa I pergi ke tempat penyimpanan sabu tersebut seorang diri, namun sesampainya di tempat tersebut sabu yang telah Terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin simpan sebelumnya hilang, kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I mendatangi Sdr. Jamaluddin di

Halaman 10 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr



rumahnya dan membawa Sdr. Jamaluddin ke tempat terdakwa I menyimpan sabu tersebut dan memperlihatkan kepada Sdr. Jamaluddin bahwa sabu tersebut telah hilang dan meminta Sdr. Jamaluddin untuk mengaku bahwa Sdr. Jamaluddinlah yang telah mengambil sabu tersebut karena hanya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin yang mengetahui tempat penyimpanan tersebut namun Sdr. Jamaluddin hanya diam hingga menyebabkan terdakwa I tidak sabar dan kemudian mengambil 1 (satu) buah gelas yang ada di sekitar terdakwa I dan melempar gelas tersebut ke dinding hingga pecah, lalu Sdr. Jamaluddin mengakui telah mengambil sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin bubar pulang ke rumah masing-masing.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I menelepon saksi Antoni dan mengatakan ingin mencari Sdr. Jamaluddin karena Sdr. Jamaluddin belum menyerahkan sabu yang telah diambilnya kepada terdakwa I dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada di kos saksi Antoni bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa I mendapatkan informasi mengenai keberadaan Sdr. Jamaluddin, kemudian terdakwa I, terdakwa II beserta saksi Antoni pergi menuju tempat Sdr. Jamaluddin dan setelah sampai di Simpang Kubang terdakwa I bertemu dengan Doser (DPO) dan mengajak Doser untuk ikut ke Kualu ke tempat Sdr. Jamaluddin berada karena terdakwa I sempat menceritakan tentang Sdr. Jamaluddin kepada Doser, dan selanjutnya Doser pun ikut bergabung dengan para terdakwa dan saksi Antoni berboncengan dengan India yang ikut diajak oleh Doser karena Doser tidak membawa kendaraan.

Kemudian setelah sampai di simpang Kualu para terdakwa beserta saksi Antoni, Doser dan India berhenti dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang sebelumnya telah menelpon dan memberitahu terdakwa I tentang keberadaan Sdr. Jamaluddin, lalu setelah menjelaskan posisi Sdr. Jamaluddin kemudian para terdakwa, saksi Antoni, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut melanjutkan perjalanan ke tempat Sdr. Jamaluddin yang sedang berada di dalam kebun sawit Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Lalu setelah sampai di kebun sawit dimaksud para terdakwa, saksi Antoni, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut memarkirkan sepeda motor mereka di luar kebun sawit tersebut dan kemudian berpencar masuk ke dalam kebun sawit tersebut dengan berjalan kaki menuju ke tempat Sdr. Jamaluddin berada dimana Sdr. Jamaluddin saat itu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
hkamahagung.go.id

karena kedatangan para terdakwa diketahui oleh Sdr. Jamaluddin, lalu Sdr. Jamaluddin dan teman-temannya kemudian berpencar melarikan diri namun Sdr. Jamaluddin berhasil ditangkap oleh terdakwa II bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Dodi yang ditangkap oleh saksi Antoni.

Selanjutnya Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dibawa ke tempat para terdakwa memarkirkan sepeda motor dimana Sdr. Jamaluddin dibawa dengan cara dipiting oleh saksi Antoni dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul perut Sdr. Jamaluddin sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Dodi dibawa oleh terdakwa II dan setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut saksi Antoni menyuruh Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi untuk tiarap di atas tanah, lalu saksi Antoni melipat tangan Sdr. Jamaluddin kebelakang dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa I menendang mata kaki Sdr. Jamaluddin, menginjak bagian pinggul serta menendang pelipis sebelah kiri Sdr. Jamaluddin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa I, dan diikuti oleh saksi Antoni yang memukul dan menekan bagian punggung Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki dan lututnya yang disaksikan oleh Doser, India dan saksi Dodi.

Selanjutnya dikarenakan ada warga Masyarakat sekitar yang akan datang, kemudian para terdakwa, saksi Antoni dan India membawa Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dari tempat tersebut dimana Sdr. Jamaluddin dibawa oleh saksi Antoni dan India dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan saksi Dodi dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik saksi Antoni, sedangkan Doser tinggal di kebun sawit tersebut sedangkan kedua orang informan telah duluan pergi, lalu diperjalanan saksi Antoni berhenti dan pindah ke sepeda motor Nmax miliknya sedangkan terdakwa I pindah ke sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kebun sawit yang berada di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang dan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari simpang kebun sawit tersebut saksi Antoni berhenti dan turun dari sepeda motornya bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi Dodi sedangkan terdakwa I berjalan mendahului saksi Antoni dan berhenti di depan saksi Antoni, lalu terdakwa I turun dari sepeda motornya dan menyikut Sdr. Jamaluddin yang masih berada di atas sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai perut Sdr. Jamaluddin sekali, lalu Sdr. Jamaluddin dan India pun ikut turun dari sepeda motor.

Halaman 12 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Selanjutnya terdakwa I Kembali memukul Sdr. Jamaluddin dibagian bibir sambil menarik rambut Sdr. Jamaluddin dan juga menendang samping perut Sdr. Jalaluddin dengan kaki kanannya yang menyebabkan Sdr. Jamaluddin jatuh tersungkur di atas tanah, selanjutnya terdakwa II disuruh oleh saksi Antoni yang telah berada di dalam kebun sawit untuk membawa Sdr. Jamaluddin ke tempat saksi Antoni berada dan kemudian terdakwa II membawa Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan sepeda motor Nmax dibantu oleh India yang diikuti juga oleh terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja, dan setelah sampai di tempat saksi Antoni berada Sdr. Jamaluddin kemudian turun dari sepeda motor dan langsung duduk di pinggir kebun sawit, lalu terdakwa I juga turun dari sepeda motor dan mendekati Sdr. Jamaluddin, lalu terdakwa I Kembali menendang Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut hingga Sdr. Jamaluddin merintih kesakitan, lalu saksi Antoni menyuruh terdakwa II untuk membawa saksi Dodi menjauh dari Sdr. Jamaluddin dan diikuti oleh terdakwa I sedangkan Sdr. Jamaluddin tinggal ditempat bersama dengan saksi Antoni dan India, lalu saksi Antoni menanyakan Kembali tentang sabu yang telah diambil oleh Sdr. Jamaluddin namun Sdr. Jamaluddin tetap tidak mengakui yang membuat saksi Antoni menjadi semakin emosi sehingga saksi Antoni kembali menghajar Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan lutut sebelah kiri yang mengenai dada sebelah kiri Sdr. Jamaluddin sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan pelepah sawit yang telah kering dibagian tangan sebanyak 3 (tiga) kali serta saksi Antoni juga melompat ke atas perut Sdr. Jamaluddin yang sudah terkapar di atas tanah sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Sdr. Jamaluddin tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan saksi Antoni, Doser dan India membawa Sdr. Jamaluddin ke Klinik Cipta Karya yang berada di Jalan Teropong, lalu setelah luka-luka Sdr. Jamaluddin dibersihkan pihak klinik menyarankan agar Sdr. Jamaluddin dibawa ke rumah sakit, lalu terdakwa I membawa Sdr. Jamaluddin ke IGD rumah sakit Sansani sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Jamaluddin meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: VER/36/IX/KES.3/2024/RSB tanggal 09 September 2024 atas nama Jamaluddin di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Halaman 13 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
hkamahagung.go.id



Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, panjng badan 165 cm ini ditemukan memar pada kedua kelopak mata, bibir bawah, dada dan kedua punggung tangan; luka lecet di ubun-ubun kepala, dahi, sudut luar mata, pipi kiri, rahang bawah, punggung kiri dan siku kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun-ubun, otot pelipis kanan, otot dada, kandung jantung, permukaan otak besar dan batang otak; patahnya tulang iga ke-1 sebelah kanan dan kiri sisi depan; robekan (laserasi) pada kandung jantung; perdarahan di bawah selaput keras otak, di bawah selaput lunak otak; bercak dan bintik perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada daerah batang otak.

Perkiraan saat kematian sekira 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan NAPZA pada sampel urine didapatkan hasil POSITIF Metamphetamine (sabu).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP**.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa I **YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL** bersama-sama dengan terdakwa II **YORDI HERNAWAN ALS ODI BIN ASMAN** dan saksi **ANTONI SAPUTRA ALS ANTON BIN ABU BAKAR (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi Antoni) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 16.30 WIB dan sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain,**

Halaman 14 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa I sedang berada di kos saksi Antoni, saksi Antoni memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I, lalu Terdakwa memesan sabu tersebut dan sekira jam 23.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr. Jamaluddin untuk pergi menjemput sabu tersebut di daerah Simpang Tiga dan setelah berhasil menjemput sabu tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa bersama dengan Sdr. Jamaluddin untuk disimpan dalam 1 (satu) buah tas kopor yang kemudian diletakkan oleh Terdakwa I dalam sebuah gudang, dan selanjutnya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin berpisah dan pulang ke rumah masing-masing.

Lalu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa I akan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Antoni terdakwa I pergi ke tempat penyimpanan sabu tersebut seorang diri, namun sesampainya di tempat tersebut sabu yang telah Terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin simpan sebelumnya hilang, kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I mendatangi Sdr. Jamaluddin di rumahnya dan membawa Sdr. Jamaluddin ke tempat terdakwa I menyimpan sabu tersebut dan memperlihatkan kepada Sdr. Jamaluddin bahwa sabu tersebut telah hilang dan meminta Sdr. Jamaluddin untuk mengaku bahwa Sdr. Jamaluddinlah yang telah mengambil sabu tersebut karena hanya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin yang mengetahui tempat penyimpanan tersebut namun Sdr. Jamaluddin hanya diam hingga menyebabkan terdakwa I tidak sabar dan kemudian mengambil 1 (satu) buah gelas yang ada di sekitar terdakwa I dan melempar gelas tersebut ke dinding hingga pecah, lalu Sdr. Jamaluddin mengakui telah mengambil sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin bubar pulang ke rumah masing-masing.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I menelepon saksi Antoni dan mengatakan ingin mencari Sdr. Jamaluddin karena Sdr. Jamaluddin belum menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa I dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada di kos saksi Antoni bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa I mendapatkan informasi mengenai keberadaan Sdr. Jamaluddin, kemudian terdakwa I, terdakwa II beserta saksi Antoni pergi menuju tempat Sdr. Jamaluddin berada dan setelah sampai di Simpang Kubang terdakwa I bertemu dengan Doser (DPO) dan mengajak Doser untuk ikut ke Kualu ke tempat Sdr. Jamaluddin berada karena terdakwa I sempat menceritakan tentang Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin kepada Doser, dan selanjutnya Doser pun ikut bergabung dengan para terdakwa dan saksi Antoni berboncengan dengan India yang ikut diajak oleh Doser karena Doser tidak membawa kendaraan.

Kemudian setelah sampai di simpang Kualu para terdakwa beserta saksi Antoni, Doser dan India berhenti dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang sebelumnya telah menelpon dan memberitahu terdakwa I tentang keberadaan Sdr. Jamaluddin, lalu setelah menjelaskan posisi Sdr. Jamaluddin kemudian para terdakwa, saksi Antoni, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut melanjutkan perjalanan ke tempat Sdr. Jamaluddin yang sedang berada di dalam kebun sawit Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Lalu setelah sampai di kebun sawit dimaksud para terdakwa, saksi Antoni, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut memarkirkan sepeda motor mereka di luar kebun sawit tersebut dan kemudian berpencar masuk ke dalam kebun sawit tersebut dengan berjalan kaki menuju ke tempat Sdr. Jamaluddin berada dimana Sdr. Jamaluddin saat itu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya, dan karena kedatangan para terdakwa diketahui oleh Sdr. Jamaluddin, lalu Sdr. Jamaluddin dan teman-temannya kemudian berpencar melarikan diri namun Sdr. Jamaluddin berhasil ditangkap oleh terdakwa II bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Dodi yang ditangkap oleh saksi Antoni.

Selanjutnya Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dibawa ke tempat para terdakwa memarkirkan sepeda motor dimana Sdr. Jamaluddin dibawa dengan cara dipiting oleh saksi Antoni dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul perut Sdr. Jamaluddin sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Dodi dibawa oleh terdakwa II dan setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut saksi Antoni menyuruh Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi untuk tiarap di atas tanah, lalu saksi Antoni melipat tangan Sdr. Jamaluddin kebelakang dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa I menendang mata kaki Sdr. Jamaluddin, menginjak bagian pinggul serta menendang pelipis sebelah kiri Sdr. Jamaluddin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa I, dan diikuti oleh saksi Antoni yang memukul dan menekan bagian punggung Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki dan lututnya agar Sdr. Jamaluddin mengakui kesalahannya.

Selanjutnya dikarenakan ada warga Masyarakat sekitar yang akan datang, kemudian para terdakwa, saksi Antoni dan India membawa Sdr. Jamaluddin dan

Halaman 16 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



saksi Dodi dari tempat tersebut dimana Sdr. Jamaluddin dibawa oleh saksi Antoni dan India dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan saksi Dodi dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik saksi Antoni, sedangkan Doser tinggal dikebun sawit tersebut sedangkan kedua orang informan telah duluan pergi, lalu diperjalanan saksi Antoni berhenti dan pindah ke sepeda motor Nmax miliknya sedangkan terdakwa I pindah ke sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kebun sawit yang berada di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang dan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari simpang kebun sawit tersebut saksi Antoni berhenti dan turun dari sepeda motornya bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi Dodi sedangkan terdakwa I berjalan mendahului saksi Antoni dan berhenti di depan saksi Antoni, lalu terdakwa I turun dari sepeda motornya dan menyikuk Sdr. Jamaluddin yang masih berada di atas sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai perut Sdr. Jamaluddin sekali, lalu Sdr. Jamaluddin dan India pun ikut turun dari sepeda motor.

Selanjutnya terdakwa I Kembali memukul Sdr. Jamaluddin dibagian bibir sambil menarik rambut Sdr. Jamaluddin dan juga menendang samping perut Sdr. Jamaluddin dengan kaki kanannya yang menyebabkan Sdr. Jamaluddin jatuh tersungkur di atas tanah, selanjutnya terdakwa II disuruh oleh saksi Antoni yang telah berada di dalam kebun sawit untuk membawa Sdr. Jamaluddin ke tempat saksi Antoni berada dan kemudian terdakwa II membawa Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan sepeda motor Nmax dibantu oleh India yang diikuti juga oleh terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja, dan setelah sampai di tempat saksi Antoni berada Sdr. Jamaluddin kemudian turun dari sepeda motor dan langsung duduk di pinggir kebun sawit, lalu terdakwa I juga turun dari sepeda motor dan mendekati Sdr. Jamaluddin, lalu terdakwa I Kembali menendang Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut hingga Sdr. Jamaluddin merintih kesakitan, lalu saksi Antoni menyuruh terdakwa II untuk membawa saksi Dodi menjauh dari Sdr. Jamaluddin dan diikuti oleh terdakwa I sedangkan Sdr. Jamaluddin tinggal ditempat bersama dengan saksi Antoni dan India, lalu saksi Antoni menanyakan Kembali tentang sabu yang telah diambil oleh Sdr. Jamaluddin namun Sdr. Jamaluddin tetap tidak mengakui yang membuat saksi Antoni menjadi semakin emosi sehingga saksi Antoni kembali menghajar Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan lutut sebelah kiri yang mengenai dada sebelah kiri Sdr. Jamaluddin sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul Sdr. Jamaluddin dengan

Halaman 17 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
hkamahagung.go.id

menggunakan pelepah sawit yang telah kering dibagian tangan sebanyak 3 (tiga) kali serta saksi Antoni juga melompat ke atas perut Sdr. Jamaluddin yang sudah terkapar di atas tanah sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Sdr. Jamaluddin tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa I membawa Sdr. Jamaluddin bersama-sama dengan Doser, saksi Antoni dan saksi Dodi ke Klinik Cipta Karya yang berada di Jalan Teropong, lalu setelah luka-luka Sdr. Jamaluddin dibersihkan pihak klinik menyarankan agar Sdr. Jamaluddin dibawa ke rumah sakit, lalu terdakwa I membawa Sdr. Jamaluddin ke IGD rumah sakit Sansani sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Jamaluddin meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: VER/36/IX/KES.3/2024/RSB tanggal 09 September 2024 atas nama Jamaluddin di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, panjng badan 165 cm ini ditemukan memar pada kedua kelopak mata, bibir bawah, dada dan kedua punggung tangan; luka lecet di ubun-ubun kepala, dahi, sudut luar mata, pipi kiri, rahang bawah, punggung kiri dan siku kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun-ubun, otot pelipis kanan, otot dada, kandung jantung, permukaan otak besar dan batang otak; patahnya tulang iga ke-1 sebelah kanan dan kiri sisi depan; robekan (laserasi) pada kandung jantung; perdarahan di bawah selaput keras otak, di bawah selaput lunak otak; bercak dan bintik perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada daerah batang otak.

Perkiraan saat kematian sekira 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan NAPZA pada sampel urine didapatkan hasil POSITIF Metamphetamine (sabu).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 354 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

A T A U

KEEMPAT

Bahwa terdakwa I **YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL** bersama-sama dengan terdakwa II **YORDI HERNAWAN ALS ODI BIN ASMAN** dan saksi

Halaman 18 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ANTONI SAPUTRA ALS ANTON BIN ABU BAKAR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi Antoni) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 16.30 WIB dan sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa I sedang berada di kos saksi Antoni, saksi Antoni memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I, lalu Terdakwa memesan sabu tersebut dan sekira jam 23.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr. Jamaluddin untuk pergi menjemput sabu tersebut di daerah Simpang Tiga dan setelah berhasil menjemput sabu tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa bersama dengan Sdr. Jamaluddin untuk disimpan dalam 1 (satu) buah tas kopor yang kemudian diletakkan oleh Terdakwa I dalam sebuah gudang, dan selanjutnya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin berpisah dan pulang ke rumah masing-masing.

Lalu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa I akan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Antoni terdakwa I pergi ke tempat penyimpanan sabu tersebut seorang diri, namun sesampainya di tempat tersebut sabu yang telah Terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin simpan sebelumnya hilang, kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I mendatangi Sdr. Jamaluddin di rumahnya dan membawa Sdr. Jamaluddin ke tempat terdakwa I menyimpan sabu tersebut dan memperlihatkan kepada Sdr. Jamaluddin bahwa sabu tersebut telah hilang dan meminta Sdr. Jamaluddin untuk mengaku bahwa Sdr. Jamaluddinlah yang telah mengambil sabu tersebut karena hanya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin yang mengetahui tempat penyimpanan tersebut namun Sdr. Jamaluddin hanya diam hingga menyebabkan terdakwa I tidak sabar dan kemudian mengambil 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

gelas yang ada di sekitar terdakwa I dan melempar gelas tersebut ke dinding hingga pecah, lalu Sdr. Jamaluddin mengakui telah mengambil sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin bubar pulang ke rumah masing-masing.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I menelepon saksi Antoni dan mengatakan ingin mencari Sdr. Jamaluddin karena Sdr. Jamaluddin belum menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa I dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada di kos saksi Antoni bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa I mendapatkan informasi mengenai keberadaan Sdr. Jamaluddin, kemudian terdakwa I, terdakwa II beserta saksi Antoni pergi menuju tempat Sdr. Jamaluddin berada dan setelah sampai di Simpang Kubang terdakwa I bertemu dengan Sdr. Doser (DPO) dan mengajak Sdr. Doser untuk ikut ke Kualu ke tempat Sdr. Jamaluddin berada karena terdakwa I sempat menceritakan tentang Sdr. Jamaluddin kepada Doser, dan selanjutnya Doser pun ikut bergabung dengan para terdakwa dan saksi Antoni berboncengan dengan India yang ikut diajak oleh Doser karena Doser tidak membawa kendaraan.

Kemudian setelah sampai di simpang Kualu para terdakwa beserta saksi Antoni, Doser dan India berhenti dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang sebelumnya telah menelpon dan memberitahu terdakwa I tentang keberadaan Sdr. Jamaluddin, lalu setelah menjelaskan posisi Sdr. Jamaluddin kemudian para terdakwa, saksi Antoni, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut melanjutkan perjalanan ke tempat Sdr. Jamaluddin yang sedang berada di dalam kebun sawit Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Lalu setelah sampai di kebun sawit dimaksud para terdakwa, saksi Antoni, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut memarkirkan sepeda motor mereka di luar kebun sawit tersebut dan kemudian berpencar masuk ke dalam kebun sawit tersebut dengan berjalan kaki menuju ke tempat Sdr. Jamaluddin berada dimana Sdr. Jamaluddin saat itu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya, dan karena kedatangan para terdakwa diketahui oleh Sdr. Jamaluddin, Sdr. Jamaluddin dan teman-temannya kemudian berpencar melarikan diri namun Sdr. Jamaluddin berhasil ditangkap oleh terdakwa II bersama 1 (satu) orang temannya yang Bernama Dodi yang ditangkap oleh saksi Antoni.

Selanjutnya Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dibawa ke tempat para terdakwa memarkirkan sepeda motor dimana Sdr. Jamaluddin dibawa dengan cara dipiting

Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Antoni dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul perut Sdr. Jamaluddin sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Dodi dibawa oleh terdakwa II dan setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut saksi Antoni menyuruh Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi untuk tiarap di atas tanah, lalu saksi Antoni melipat tangan Sdr. Jamaluddin kebelakang dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa I menendang mata kaki Sdr. Jamaluddin, menginjak bagian pinggul serta menendang pelipis sebelah kiri Sdr. Jamaluddin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa I, dan diikuti oleh saksi Antoni yang memukul dan menekan bagian punggung Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki dan lututnya.

Selanjutnya para terdakwa, saksi Antoni dan India membawa Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dari tempat tersebut dimana Sdr. Jamaluddin dibawa oleh saksi Antoni dan India dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan saksi Dodi dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik saksi Antoni, sedangkan Doser tinggal dikebun sawit tersebut dan kedua orang informan telah duluan pergi, lalu diperjalanan saksi Antoni berhenti dan pindah ke sepeda motor Nmax miliknya sedangkan terdakwa I pindah ke sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kebun sawit yang berada di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang dan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari simpang kebun sawit tersebut saksi Antoni berhenti dan turun dari sepeda motornya bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi Dodi serta diikuti dengan terdakwa I, dan disaat berhenti tersebut terdakwa I menyikut Sdr. Jamaluddin yang masih berada di atas sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai perut Sdr. Jamaluddin sekali, lalu Sdr. Jamaluddin dan India pun ikut turun dari sepeda motor.

Selanjutnya terdakwa I Kembali memukul Sdr. Jamaluddin dibagian bibir dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil menarik rambut Sdr. Jamaluddin selain itu terdakwa I juga menendang samping perut Sdr. Jamaluddin dengan kaki kanannya yang menyebabkan Sdr. Jamaluddin jatuh tersungkur di atas tanah, selanjutnya terdakwa II disuruh oleh saksi Antoni yang telah berada di dalam kebun sawit untuk membawa Sdr. Jamaluddin ke tempat saksi Antoni berada dan kemudian terdakwa II membawa Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan sepeda motor Nmax dibantu oleh India yang diikuti juga oleh terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja, dan setelah sampai di tempat saksi Antoni berada Sdr. Jamaluddin kemudian turun dari sepeda motor dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

duduk di pinggir kebun sawit, lalu terdakwa I juga turun dari sepeda motor dan mendekati Sdr. Jamaluddin, lalu terdakwa I Kembali menendang Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut hingga Sdr. Jamaluddin merintih kesakitan, lalu saksi Antoni menyuruh terdakwa II untuk membawa saksi Dodi menjauh dari Sdr. Jamaluddin sedangkan Sdr. Jamaluddin tinggal ditempat bersama dengan saksi Antoni dan India, lalu saksi Antoni menanyakan Kembali tentang sabu yang telah diambil oleh Sdr. Jamaluddin namun Sdr. Jamaluddin tetap tidak mengakui yang membuat saksi Antoni menjadi semakin emosi sehingga saksi Antoni kembali menghajar Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan lutut sebelah kiri yang mengenai dada sebelah kiri Sdr. Jamaluddin sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan pelepah sawit yang telah kering dibagian tangan sebanyak 3 (tiga) kali serta saksi Antoni juga melompat ke atas perut Sdr. Jamaluddin yang sudah terkapar di atas tanah sebanyak 1 (satu) kali hingga Sdr. Jamaluddin tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa I datang dan membawa Sdr. Jamaluddin yang sudah tidak sadarkan diri bersama-sama dengan Doser dan India ke Klinik Cipta Karya yang berada di Jalan Teropong, lalu setelah luka-luka Sdr. Jamaluddin dibersihkan pihak klinik menyarankan agar Sdr. Jamaluddin dibawa ke rumah sakit, lalu terdakwa I membawa Sdr. Jamaluddin ke IGD rumah sakit Sansani sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Jamaluddin meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: VER/36/IX/KES.3/2024/RSB tanggal 09 September 2024 atas nama Jamaluddin di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, panjng badan 165 cm ini ditemukan memar pada kedua kelopak mata, bibir bawah, dada dan kedua punggung tangan; luka lecet di ubun-ubun kepala, dahi, sudut luar mata, pipi kiri, rahang bawah, punggung kiri dan siku kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun-ubun, otot pelipis kanan, otot dada, kandung jantung, permukaan otak besar dan batang otak; patahnya tulang iga ke-1 sebelah kanan dan kiri sisi depan; robekan (laserasi) pada kandung jantung; perdarahan di bawah selaput keras otak, di bawah selaput lunak otak; bercak dan bintik perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul.

Halaman 22 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada daerah batang otak.

Perkiraan saat kematian sekira 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan NAPZA pada sampel urine didapatkan hasil POSITIF Metamphetamine (sabu).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AMZARI KAMARUDIN ALS AMZARI BIN KAMARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya terjadi pengeroyokan atau penganiayaan tersebut namun yang menjadi korban adalah Jamalludin yang merupakan adik sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Jamalludin meninggal pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru dari abang kandung korban yang Bernama Hendra yang mengirimkan foto korban Jamalludin kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah Jamalludin untuk memberitahukan kabar tersebut kepada ayah Jamalludin dan pada saat saksi berada di rumah Jamalludin saksi mendapat cerita dari Sdr. Hamzah yang merupakan adik Jamalludin bahwa Jamalludin ditangkap dan dipukuli oleh Polisi dari Polsek Siak Hulu namun setelah saksi telusuri kabar tersebut ternyata tidak benar;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Sdr. Hendra yang merupakan abang dari Sdr. Jamalludin untuk meminta surat visum dari Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad karena berdasarkan foto yang saksi terima dari Sdr. Hendra terdapat luka lebam pada bagian wajah korban Jamalludin, namun karena rumah sakit tidak bersedia mengeluarkan surat visum tanpa ada surat dari Kepolisian kemudian



saksi membuat surat laporan ke pihak Kepolisian wilayah Polsek Tambang, Kampar;

- Bahwa setelah mendapatkan surat laporan dari Kepolisian saksi langsung menuju ke rumah sakit umum untuk mengurus surat visum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membanarkannya;

2. Saksi ABDUL RAZAK ALS RAZAK BIN MUHAMMAD NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya terjadi pengeroyokan atau penganiayaan tersebut namun yang menjadi korban adalah Jamalludin yang merupakan adik sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Jamalludin meninggal pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 09.00 Wib dari teman kerja saksi, namun saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Jamalludin;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah Jamalludin dan bertemu dengan saksi Amzari dirumah Jamalludin yang kemudian mendapat cerita dari Sdr. Hamzah yang merupakan adik Jamalludin bahwa Jamalludin ditangkap dan dipukuli oleh Polisi dari Polsek Siak Hulu namun setelah ditelusuri oleh saksi Amzari ternyata kabar tersebut tidak benar;
- Bahwa kemudian saksi diminta oleh saksi Amzari untuk menemaninya ke Polda Riau untuk meminta Surat Visum setelah saksi Amzari melihat kondisi korban Jamalludin Dimana terdapat luka lebam pada bagian wajah korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membanarkannya;

3. Saksi DODI ALFAYAR ALS DODI BIN JONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan terhadap korban Jamalludin pada hari Minggu 08 September 2024 sekira jam 17.00 wib di kebun sawit yang terletak di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dilakukan oleh terdakwa I Bersama-sama dengan saksi Antoni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
hkamahagung.go.id



- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan para terdakwa Bersama dengan saksi Antoni dalam bentuk pemukulan dan tendangan dengan menggunakan kaki serta tangan terdakwa I.;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut berawalnya pada hari Minggu 08 September 2024 sekira jam 16.00 Wib saksi sedang berada di pinggir Sungai Kampar Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang menggunakan narkoba jenis sabu Bersama dengan korban Jamalludin, saksi Yusril Ihza Mahendra Als Ucil dan saksi M. Yusuf Als Yusuf Dimana sabu tersebut disediakan oleh korban Jamalludin;
- Bahwa pada saat saksi, Saksi Ucil, saksi Yusuf dan korban Jamalludin sedang menggunakan sabu tiba-tiba datang para terdakwa, saksi Antoni, Sdr. Doser (DPO) dan Sdr. India (DPO) yang kemudian mengejar serta menangkap saksi beserta korban Jamalludin Dimana saksi ditangkap oleh saksi Antoni dan korban Jamalludin ditangkap oleh terdakwa II sedangkan saksi Ucil dan saksi Yusuf berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban Jamalludin dijatuhkan oleh terdakwa II ke atas tanah yang kemudian ditendang oleh terdakwa I dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, dan selanjutnya saksi beserta korban Jamalludin dibawa keluar dari dalam kebun sawit tersebut menuju ke tempat para terdakwa memarkirkan kendaraannya, Dimana saksi dipegang oleh terdakwa II sedangkan korban Jamalludin dipegang oleh terdakwa I dan saksi Antoni;
- Bahwa kemudian saksi dan korban Jamalludin disuruh oleh saksi Antoni untuk tiarap di atas tanah, dan kemudian saksi Antoni melipat tangan korban Jamalludin dengan menggunakan tangannya lalu menekan punggung korban Jamalludin dengan menggunakan lutut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I menendang mata kaki korban Jamaluddin, menendang paha serta menendang kepala bagian samping korban Jamaluddin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa I, dengan tujuan agar korban Jamaluddin mengakui dan mengembalikan sabu milik terdakwa I yang telah diambilnya, dan kemudian dikarenakan ada warga yang datang, saksi beserta korban Jamalludin dibawa oleh para terdakwa, saksi Antoni dan Sdr. India menuju ke Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Dimana korban Jamaluddin dibawa oleh saksi Antoni dan India dengan

Halaman 25 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr



menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan saksi dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik saksi Antoni, namun di Tengah perjalanan saksi Antoni berhenti dan pindah ke sepeda motor Nmax miliknya sedangkan terdakwa I pindah ke sepeda motor Kawasaki Ninja;

- Bahwa sesampainya di Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari simpang kebun sawit tersebut saksi Antoni berhenti dan turun dari sepeda motornya bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi sedangkan terdakwa I berjalan melewati tempat saksi Antoni berhenti, lalu saksi Antoni menyuruh terdakwa II menuju ke tempat terdakwa I dan membawa korban Jamalludin ke tempat saksi dan saksi Antoni berhenti sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan Sdr. India menurunkan korban Jamalludin dari atas sepeda motor karena korban Jamalludin sudah dalam keadaan lemas dan kemudian meletakkan korban Jamalludin dipinggir kebun kelapa sawit dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja, lalu turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan ke arah korban Jamalludin dan langsung menendang perut korban Jamalludin sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Jamalludin merintih kesakitan;
- Bahwa selanjutnya saksi Antoni menyampaikan kepada terdakwa II agar menyuruh saksi untuk membalikkan badan agar tidak berhadapan langsung dengan korban Jamalludin, sedangkan saksi Antoni dan Sdr. India tetap Bersama dengan korban Jamalludin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bertanya kepada saksi dari mana korban Jamalludin mendapatkan sabu yang dijawab oleh saksi "dari bosnya yang tinggal di Kubang yang punya rumah cantik" Dimana korban Jamalludin pernah memperlihatkan foto sabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) kantong besar, sambil saksi mendengar suara korban Jamalludin berteriak kesakitan;
- Bahwa kemudian terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja untuk membeli air minum, dan saksi melihat saksi Antoni sudah memegang potongan pelepah sawit yang telah kering yang kemudian bertanya kepada saksi apakah saksi mengenal korban Jamalludin, yang dijawab oleh saksi "kenal", lalu saksi Antoni memukulkan pelepah sawit tersebut kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya mengulangi pertanyaan yang sama kepada saksi dan dijawab oleh saksi "kenal" dan kemudian saksi Antoni Kembali memukul saksi dengan pelepah sawit tersebut sebanyak 1 (satu) kali, hingga



terdakwa II menyuruh saksi untuk menjawab tidak kenal agar tidak dipukul oleh saksi Antoni;

- Bahwa kemudian saksi Antoni meminta terdakwa II Bersama-sama dengan saksi dan Sdr. India untuk pergi membeli air minum, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr. India Kembali dan melihat saksi Antoni sudah berada di simpang 3 (tiga) kebun kelapa sawit tidak jauh dari korban Jamalludin berada;
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa II dan Sdr. India berhenti dan memberikan air minum kepada saksi Antoni, lalu saksi Antoni menyuruh terdakwa II untuk memberikan air minum kepada korban Jamalludin namun tidak berapa lama kemudian terdakwa II Kembali ke tempat saksi dan saksi Antoni duduk di simpang 3 (tiga) kebun sawit dan menyuruh Sdr. India untuk memberikan minum kepada korban Jamalludin Dimana Ketika Sdr. India sedang memberikan minum kepada korban Jamalludin, terdakwa II datang Bersama Sdr. Doser dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna hitam dan langsung menuju ke tempat korban Jamalludin yang kemudian disusul oleh terdakwa II dengan berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa II dan Sdr. India keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax meninggalkan kebun sawit tersebut, sedangkan mobil Mitsubishi Triton yang dibawa oleh terdakwa II Kembali dan berhenti di simpang 3 tempat saksi dan saksi Antoni berada, lalu terdakwa II menyuruh saksi dan saksi Antoni untuk masuk ke dalam mobil Dimana saksi melihat terdakwa II yang mengemudikan mobil dengan saksi Antoni duduk dibelakangnya sedangkan saksi duduk dikursi belakang saksi Antoni dengan Sdr. Doser duduk ditengah dan korban Jamalludin duduk dibelakang terdakwa II dengan kondisi tidak sadarkan diri namun saksi masih mendengar suara korban Jamalludin ngorok;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa mobil tersebut keluar dari kebun sawit dan bertanya kepada saksi Alamat rumah nenek korban Jamalludin dan setelah samapi di rumah nenek korban Jamalludin kemudian saksi dibawa oleh saksi Antoni untuk masuk ke dalam rumah nenek korban Jamalludin dan mencari narkoba jenis sabu milik terdakwa II namun tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi Antoni mengatakan untuk mencari klinik terdekat untuk memeriksakan keadaan korban Jamalludin namun setelah sampai di klinik terdekat pihak klinik tersebut menolak menangani korban Jamalludin sehingga



terdakwa II kemudian membawa korban Jamalludin ke Rumah Sakit Sansani Dimana setelah korban Jamalludin dibawa masuk ke dalam rumah sakit, sekira jam 22.00 Wib saksi diantar pulang oleh saksi Antoni ke simpang kebun Binatang dan pada hari Senin 09 September 2024 sekira jam 009.00 Wib saksi mendapatkan kabar bahwa korban Jamalludin meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membanarkannya;

4. Saksi YUSRIL IHZA MAHENDRA ALS UCIL BIN M. NOER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap korban Jamalludin pada hari Minggu 08 September 2024 sekira jam 16.30 Wib di Kebun Sawit yang terletak di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut terjadi saksi Bersama-sama dengan korban Jamalludin, saksi Dodi dan saksi Yusuf sedang berada di dalam kebun sawit tersebut menggunakan narkoba jenis sabu yang disediakan oleh korban Jamalludin;
- Bahwa pada saat saksi, korban Jamalludin beserta saksi Dodi dan Yusuf sedang menggunakan narkoba tersebut saksi melihat saksi Antoni datang hendak menangkap saksi beserta korban Jamalludin, saksi Dodi dan saksi Yusuf;
- Bahwa kemudian saksi langsung melarikan diri dan sembunyi di bawah rumah warga dan mendengar suara orang berkata "jangan bergerak, siapa nama kamu", "nama saya Dodi pak", "mana Jamal", "itu dibelakang pak" sambil melihat saksi Dodi sedang tiarap diatas tanah;
- Bahwa kemudian saksi bersembunyi hingga sekira jam 17.00 Wib dan melihat saksi Dodi beserta korban Jamalludin sudah tidak ada di kebun sawit tersebut, lalu saksi keluar dari bawah rumah warga dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 09 September 2024 sekira jam 09.30 Wib saksi di chat oleh Sdr. Hamzah yang menyampaikan bahwa korban Jamalludin telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membanarkannya;

5. Saksi M. YUSUF ALS YUSUF BIN BAHRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui korban Jamalludin meninggal dunia pada hari Senin 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib;



- Bahwa sebelum meninggal saksi masih menggunakan sabu Bersama-sama dengan korban Jamalludin, saksi Dodi dan saksi Ucil di dalam kebun sawit Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang pada hari Minggu 08 September 2024 sekira jam 16.30 Wib;
- Bahwa pada saat saksi sedang menggunakan sabu Bersama-sama dengan korban Jamalludin, saksi Ucil dan saksi Dodi tersebut tiba-tiba datang orang yang saksi tidak ketahui berapa jumlahnya dan tidak saksi kenal dari arah belakang yang menyebabkan saksi Ucil langsung melarikan diri sehingga saksi pun ikut lari bersembunyi di pinggir tebing Sungai Kampar.;
- Bahwa pada saat saksi bersembunyi saksi tidak mengetahui kabar dari korban Jamalludin, namun pada saat saksi pulang ke rumah saksi, saksi mendapatkan kabar bahwa korban Jamalludin dan saksi Dodi berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi tidak melihat wajah yang telah menangkap korban Jamalludin dan saksi Dodi;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendapatkan kabar korban Jamalludin meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membanarkannya;

6. **Saksi UMAR ALI ALS ALI BIN M. NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 08 September 2024 sekira jam 18.00 WIB saksi berada rumah nenek korban Jamalludin yang beralamatkan di Jalan Tuanku Tambusai Ujung Dusun 1 Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dikarenakan sekira jam 17.00 Wib saksi mendapat telepon dari perangkat Desa Kualu yang memberikan info bahwa korban Jamalludin dan saksi Dodi ditangkap polisi di dalam kebun sawit di pinggir Sungai Kampar karena narkoba;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju tempat penangkapan korban Jamalludin dan saksi Dodi namun tidak bertemu dengan korban Jamalludin, saksi Dodi serta anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa lalu saksi menuju ke rumah nenek korban Jamalludin yang berada tidak jauh dari tempat penangkapan, dan sekira 5 (lima) menit datang saksi Antoni Bersama dengan saksi Dodi yang kemudian melakukan pengeledahan di rumah nenek korban Jamalludin namun karena tidak menemukan sabu yang dicari lalu saksi Antoni dan saksi Dodi Kembali ke mobil yang terparkir di depan gang rumah nenek korban Jamalludin dan sebelum saksi Antoni dan saksi Dodi



pergi saksi mengajak saksi Antoni untuk singgah ke rumah saksi Dodi untuk memberi kabar kepada keluarga saksi Dodi bahwa saksi Dodi tidak ada masalah;

- Bahwa selanjutnya saksi Antoni dan saksi Dodi pergi dan sekira jam 23.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Antoni yang meminta tolong kepada saksi untuk menjemput saksi Dodi di dekat kebun binatang;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendapatkan kabar korban Jamalludin meninggal dunia.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membanarkannya;

7. **Saksi ANTONI SAPUTRA ALS ANTON BIN ABU BAKAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan mati dengan korban Jamalludin pada pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 16.30 WIB dan sekira jam 17.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saksi dan terdakwa II dengan dibantu oleh terdakwa I, Sdr. Doser dan Sdr. India yang masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa I meminta saksi untuk mendampingi terdakwa I menemui korban Jamalludin yang telah mengambil narkoba miliknya namun saksi menolak dan meminta terdakwa II untuk mencari dan berbicara dengan korban Jamalludin terlebih dahulu namun jika tidak ada jalan keluar baru saksi yang turun tangan ikut membantu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu 08 September 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa I untuk ikut mendatangi korban Jamalludin di kebun sawit yang berada di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Dimana setelah saksi bertemu dengan terdakwa I yang sudah Bersama dengan terdakwa II di simpang Kubang Raya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik saksi dan terdakwa I menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja miliknya, lalu saksi dan para terdakwa berangkat menuju Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau tersebut dan sekitar 100 (seratus) meter saksi melihat Sdr. Doser dan Sdr. India ikut bergabung;



- Bahwa setelah sampai di kebun sawit tersebut saksi, para terdakwa dan Doser serta India kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap korban Jamalludin yang sedang menggunakan sabu Bersama dengan saksi Dodi, saksi Ucil dan saksi Yusuf, Dimana saksi dan para terdakwa akhirnya berhasil menangkap korban Jamalludin dan saksi Dodi dan lalu membawa korban Jamalludin Bersama dengan saksi Dodi keluar dari kebun sawit tersebut;
- Bahwa disaat saksi beserta para terdakwa membawa korban Jamalludin keluar dari kebun sawit tersebut saksi dan terdakwa I sudah mulai melakukan pemukulan terhadap korban Jamalludin sambil memiting leher korban dengan menggunakan tangan.;
- Bahwa kemudian saksi juga menyuruh korban untuk tiarap di atas tanah dan kemudian menekan punggung korban dengan menggunakan lutut saksi, lalu saksi dan para terdakwa membawa korban ke Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan sesampainya disana saksi juga menendang dada korban dengan menggunakan lutut disaat korban jatuh terduduk dan setelah korban jatuh tertelungkup saksi melompat ke atas punggung korban, sedangkan terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban Jamalludin dengan cara menendang kepala korban Jamalludin sebanyak 1 (satu) kali, , menendang paha korban Jamalludin sebanyak 1 (satu) kali serta menendang mata kaki korban Jamalludin sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan terdakwa I di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan di Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau terdakwa I meninju perut korban Jamalludin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi dan terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban Jamalludin dengan menggunakan kaki, tangan dan pucuk pelepah sawit yang telah tua;
- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri saksi dan terdakwa I membawa korban ke klinik yang berada disekitar tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton milik terdakwa I namun pihak klinik menganjurkan untuk membawa korban ke rumah saksit karena kondisi korban terlalu parah sehingga saksi dan terdakwa I membawa korban ke Rumah Sakit Sansani lalu saksi pergi mengantarkan saksi Dodi pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa I tetap tinggal di rumah sakit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
hkamahagung.go.id



- Bahwa saksi melihat korban Jamalludin terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 23.30 Wib dengan kondisi sangat lemas dan wajah lebam dan luka pada pelipis sebelah kiri;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar korban meninggal dunia dari saksi Umar Ali pada hari Senin 09 September 2024;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saksi;
- Bahwa Ahli sebagai dokter spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Ahli mempunyai kompetensi dan keahlian di Bidang Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang salah satunya adalah untuk melakukan Pemeriksaan Bedah Mayat (Autopsi) guna menentukan sebab pasti kematian dari mayat yang saksi periksa sesuai permintaan resmi penyidik;
- Bahwa Autopsi atau Bedah Mayat adalah Suatu pemeriksaan medis terhadap mayat dengan cara membuka tiga rongga utama tubuh manusia yaitu kepala, dada dan perut yang bertujuan untuk mengetahui sebab kematian;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan dalam bentuk apapun dengan Sdr. Jamalludin, dan Ahli baru mengenali Sdr. Jamalludin saat Ahli melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) atas jenazah yang bernama Sdr. Jamalludin berdasarkan surat permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Tambang Resor Kampar dengan nomor: B/43/IX/2024/Reskrim, tertanggal 09 September 2024;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) atas jenazah yang bernama Sdr. Jamalludin pada hari senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 16.17 Wib bertempat di Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;
- Bahwa kondisi mayat pada saat itu masih dalam keadaan masih baik dan segar serta pada beberapa bagian tubuh tampak luka-luka dan tanda-tanda dari suatu tindakan medis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah yang bernama Jamalludin diperoleh Kesimpulan :
Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, panjang badan 165 cm ini ditemukan memar pada kedua

Halaman 32 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr



kelopak mata, bibir bawah, dada dan kedua punggung tangan; luka lecet ubun-ubun kepala, dahi, sudut luar mata, pipi kiri, rahang bawah, punggung kiri dan siku kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun- ubun, otot pelipis kanan, otot dada, kandung jantung, permukaan otak besar dan batang otak; patahnya tulang iga ke-1 sebelah kanan dan kiri sisi depan; robekan (laserasi) pada kandung jantung; perdarahan di bawah selaput keras otak, di bawah selaput lunak otak; bercak dan bintik perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada daerah batang otak.

Perkiraan saat kematian sekira 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan NAPZA pada sampel urine didapatkan hasil POSITIF Metamphetamine (Shabu).

- Bahwa penyebab kematian korban an. Jamalludin, adalah Akibat adanya suatu kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada batang otak;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Jamalludin Bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi Antoni pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 16.30 WIB dan sekira jam 17.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Jamalludin dengan cara menendang kepala korban Jamalludin sebanyak 1 (satu) kali, , menendang paha korban Jamalludin sebanyak 1 (satu) kali serta menendang mata kaki korban Jamalludin sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan terdakwa I di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan di Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau terdakwa I meninju perut korban Jamalludin sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa II membantu menangkap korban Jamalludin di dalam kebun sawit dan kemudian menyerahkan korban kepada terdakwa dimana selama terdakwa dan



saksi Antoni melakukan pemukulan dan menendang korban Jamalludin terdakwa II tidak pernah menghalangi atau meleraikan, terdakwa II juga ikut membantu memegang korban Jamalludin di atas sepeda motor;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Jamalludin dikarenakan terdakwa kehilangan narkoba jenis sabu yang telah terdakwa pesan sebelumnya yang kemudian terdakwa simpan Dimana hanya korban Jamalludin yang mengetahui tempat penyimpanannya namun Ketika terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut ternyata sudah tidak berada di tempat semula;
- Bahwa terdakwa kemudian mencari korban Jamalludin untuk menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu miliknya namun korban Jamalludin tidak mengakui bahwa korban Jamalludin yang telah mengambil narkoba tersebut sehingga terdakwa meminta bantuan saksi Antoni untuk mengancam dan menakuti korban Jamalludin agar korban Jamalludin mengakui dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Antoni menangkap serta melakukan pemukulan terhadap korban Jamalludin dengan menggunakan tangan, kaki serta pucuk pelepah sawit yang telah tua hingga menyebabkan korban Jamalludin lemas tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Antoni membawa korban Jamalludin ke klinik yang berada di sekitar tempat kejadian namun karena kondisi korban Jamalludin terlalu parah sehingga pihak klinik menyarankan korban untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Antoni membawa korban Jamalludin ke Rumah Sakit Sansani dan setelah mengantarkan korban Jamalludin di rumah sakit selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan keesokan harinya Senin 09 September 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mendapatkan kabar bahwa korban Jamalludin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **YORDI HERNAWAN ALS ODI BIN ASMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Jamalludin Bersama-sama dengan terdakwa I dan saksi Antoni pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 16.30 WIB dan sekira jam 17.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan



Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban Jamalludin namun terdakwa ikut menyaksikan terdakwa I dan saksi Antoni melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang kepala korban Jamalludin sebanyak 1 (satu) kali, menendang paha korban Jamalludin sebanyak 1 (satu) kali serta menendang mata kaki korban Jamalludin sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan terdakwa I di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan di Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau terdakwa I meninju perut korban Jamalludin sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa I hanya ikut membantu menangkap korban Jamalludin di dalam kebun sawit dan kemudian menyerahkan korban kepada terdakwa I dimana selama terdakwa I dan saksi Antoni melakukan pemukulan dan menendang korban Jamalludin terdakwa tidak pernah menghalangi ataupun meleraikan, dan selain itu terdakwa juga ikut membantu memegang korban Jamalludin di atas sepeda motor;
- Bahwa terdakwa melihat korban Jamalludin lemas tidak sadarkan diri akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh terdakwa I dan saksi Antoni, dan terdakwa mengetahui terdakwa I serta saksi Antoni membawa korban Jamalludin ke klinik untuk diobati namun pada hari Senin 09 September 2025 terdakwa mendapatkan kabar korban Jamalludin meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa terdakwa diajak oleh terdakwa I untuk mencari korban Jamalludin namun terdakwa tidak tahu sebelumnya ada permasalahan apa antara terdakwa I dan korban Jamalludin hingga menyebabkan terdakwa I melakukan pemukulan kepada korban Jamalludin;

Menimbang, bahwa ara Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna hitam dengan nomor polisi BM 9812 TZ beserta kunci.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BM 9812 TZ a.n. SYAHRAL.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4623 YC beserta kunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BM 4623 YC a.n. AZWIR.
- 1 (satu) helai celana panjang merek levis warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa I sedang berada di kos saksi Antoni, saksi Antoni memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I, lalu Terdakwa memesan sabu tersebut dan sekira jam 23.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr. Jamaluddin untuk pergi menjemput sabu tersebut di daerah Simpang Tiga dan setelah berhasil menjemput sabu tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa bersama dengan Sdr. Jamaluddin untuk disimpan dalam 1 (satu) buah tas kopor yang kemudian diletakkan oleh Terdakwa I dalam sebuah gudang, dan selanjutnya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin berpisah dan pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa I akan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Antoni terdakwa I pergi ke tempat penyimpanan sabu tersebut seorang diri, namun sesampainya di tempat tersebut sabu yang telah Terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin simpan sebelumnya hilang, kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I mendatangi Sdr. Jamaluddin di rumahnya dan membawa Sdr. Jamaluddin ke tempat terdakwa I menyimpan sabu tersebut dan memperlihatkan kepada Sdr. Jamaluddin bahwa sabu tersebut telah hilang dan meminta Sdr. Jamaluddin untuk mengaku bahwa Sdr. Jamaluddinlah yang telah mengambil sabu tersebut karena hanya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin yang mengetahui tempat penyimpanan tersebut namun Sdr. Jamaluddin hanya diam hingga menyebabkan terdakwa I tidak sabar dan kemudian mengambil 1 (satu) buah gelas yang ada di sekitar terdakwa I dan melempar gelas tersebut ke dinding hingga pecah, lalu Sdr. Jamaluddin mengakui telah mengambil sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin bubar pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I menelepon saksi Antoni dan mengatakan ingin mencari Sdr. Jamaluddin karena Sdr. Jamaluddin belum menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa I dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada di kos saksi Antoni bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa I mendapatkan informasi mengenai keberadaan Sdr.

Halaman 36 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr



Jamaluddin, kemudian terdakwa I, terdakwa II beserta saksi Antoni pergi menuju tempat Sdr. Jamaluddin berada dan setelah sampai di Simpang Kubang terdakwa I bertemu dengan Sdr. Doser (DPO) dan mengajak Sdr. Doser untuk ikut ke Kualu ke tempat Sdr. Jamaluddin berada karena terdakwa I sempat menceritakan tentang Sdr. Jamaluddin kepada Doser, dan selanjutnya Doser pun ikut bergabung dengan para terdakwa dan saksi Antoni berboncengan dengan India yang ikut diajak oleh Doser karena Doser tidak membawa kendaraan.

- Bahwa kemudian setelah sampai di simpang Kualu para terdakwa beserta saksi Antoni, Doser dan India berhenti dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang sebelumnya telah menelpon dan memberitahu terdakwa I tentang keberadaan Sdr. Jamaluddin, lalu setelah menjelaskan posisi Sdr. Jamaluddin kemudian para terdakwa, saksi Antoni, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut melanjutkan perjalanan ke tempat Sdr. Jamaluddin yang sedang berada di dalam kebun sawit Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di kebun sawit dimaksud para terdakwa, saksi Antoni, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut memarkirkan sepeda motor mereka di luar kebun sawit tersebut dan kemudian berpencar masuk ke dalam kebun sawit tersebut dengan berjalan kaki menuju ke tempat Sdr. Jamaluddin berada dimana Sdr. Jamaluddin saat itu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya, dan karena kedatangan para terdakwa diketahui oleh Sdr. Jamaluddin, Sdr. Jamaluddin dan teman-temannya kemudian berpencar melarikan diri namun Sdr. Jamaluddin berhasil ditangkap oleh terdakwa II bersama 1 (satu) orang temannya yang Bernama Dodi yang ditangkap oleh saksi Antoni.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dibawa ke tempat para terdakwa memarkirkan sepeda motor dimana Sdr. Jamaluddin dibawa dengan cara dipiting oleh saksi Antoni dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul perut Sdr. Jamaluddin sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Dodi dibawa oleh terdakwa II dan setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut saksi Antoni menyuruh Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi untuk tiarap di atas tanah, lalu saksi Antoni melipat tangan Sdr. Jamaluddin kebelakang dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa I menendang mata kaki Sdr. Jamaluddin, menginjak bagian pinggul serta menendang pelipis sebelah kiri Sdr. Jamaluddin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa I, dan diikuti oleh saksi Antoni yang memukul



dan menekan bagian punggung Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki dan lututnya.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa, saksi Antoni dan India membawa Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dari tempat tersebut dimana Sdr. Jamaluddin dibawa oleh saksi Antoni dan India dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan saksi Dodi dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik saksi Antoni, sedangkan Doser tinggal di kebun sawit tersebut dan kedua orang informan telah duluan pergi, lalu diperjalanan saksi Antoni berhenti dan pindah ke sepeda motor Nmax miliknya sedangkan terdakwa I pindah ke sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kebun sawit yang berada di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang dan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari simpang kebun sawit tersebut saksi Antoni berhenti dan turun dari sepeda motornya bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi Dodi serta diikuti dengan terdakwa I, dan disaat berhenti tersebut terdakwa I menyikut Sdr. Jamaluddin yang masih berada di atas sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai perut Sdr. Jamaluddin sekali, lalu Sdr. Jamaluddin dan India pun ikut turun dari sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Kembali memukul Sdr. Jamaluddin dibagian bibir dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil menarik rambut Sdr. Jamaluddin selain itu terdakwa I juga menendang samping perut Sdr. Jamaluddin dengan kaki kanannya yang menyebabkan Sdr. Jamaluddin jatuh tersungkur di atas tanah, selanjutnya terdakwa II disuruh oleh saksi Antoni yang telah berada di dalam kebun sawit untuk membawa Sdr. Jamaluddin ke tempat saksi Antoni berada dan kemudian terdakwa II membawa Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan sepeda motor Nmax dibantu oleh India yang diikuti juga oleh terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja, dan setelah sampai di tempat saksi Antoni berada Sdr. Jamaluddin kemudian turun dari sepeda motor dan langsung duduk di pinggir kebun sawit, lalu terdakwa I juga turun dari sepeda motor dan mendekati Sdr. Jamaluddin, lalu terdakwa I Kembali menendang Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut hingga Sdr. Jamaluddin merintih kesakitan, lalu saksi Antoni menyuruh terdakwa II untuk membawa saksi Dodi menjauh dari Sdr. Jamaluddin sedangkan Sdr. Jamaluddin tinggal ditempat bersama dengan saksi Antoni dan India, lalu saksi Antoni menanyakan Kembali tentang sabu yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
hkamahagung.go.id

diambil oleh Sdr. Jamaluddin namun Sdr. Jamaluddin tetap tidak mengakui yang membuat saksi Antoni menjadi semakin emosi sehingga saksi Antoni kembali menghajar Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan lutut sebelah kiri yang mengenai dada sebelah kiri Sdr. Jamaluddin sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan pelepah sawit yang telah kering dibagian tangan sebanyak 3 (tiga) kali serta saksi Antoni juga melompat ke atas perut Sdr. Jamaluddin yang sudah terkapar di atas tanah sebanyak 1 (satu) kali hingga Sdr. Jamaluddin tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa I datang dan membawa Sdr. Jamaluddin yang sudah tidak sadarkan diri bersama-sama dengan Doser dan India ke Klinik Cipta Karya yang berada di Jalan Teropong, lalu setelah luka-luka Sdr. Jamaluddin dibersihkan pihak klinik menyarankan agar Sdr. Jamaluddin dibawa ke rumah sakit, lalu terdakwa I membawa Sdr. Jamaluddin ke IGD rumah sakit Sansani sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Jamaluddin meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: VER/36/IX/KES.3/2024/RSB tanggal 09 September 2024 atas nama Jamaluddin di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, panjnag badan 165 cm ini ditemukan memar pada kedua kelopak mata, bibir bawah, dada dan kedua punggung tangan; luka lecet di ubun-ubun kepala, dahi, sudut luar mata, pipi kiri, rahang bawah, punggung kiri dan siku kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun-ubun, otot pelipis kanan, otot dada, kandung jantung, permukaan otak besar dan batang otak; patahnya tulang iga ke-1 sebelah kanan dan kiri sisi depan; robekan (laserasi) pada kandung jantung; perdarahan di bawah selaput keras otak, di bawah selaput lunak otak; bercak dan bintik perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada daerah batang otak.

Perkiraan saat kematian sekira 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan NAPZA pada sampel urine didapatkan hasil POSITIF Metamphetamine (sabu).

Halaman 39 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL** dan **YORDI HERNAWAN ALS ODI BIN ASMAN**, dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menyebabkan luka pada badan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa I sedang berada di kos saksi Antoni, saksi Antoni memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I, lalu Terdakwa memesan sabu tersebut dan sekira jam 23.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr. Jamaluddin untuk pergi menjemput sabu tersebut di daerah Simpang Tiga dan setelah berhasil menjemput sabu tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa bersama dengan Sdr. Jamaluddin untuk disimpan dalam 1 (satu) buah tas kopor yang kemudian diletakkan oleh Terdakwa I dalam sebuah gudang, dan selanjutnya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin berpisah dan pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa I akan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Antoni terdakwa I pergi ke tempat penyimpanan sabu tersebut seorang diri, namun sesampainya di tempat tersebut sabu yang telah Terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin simpan sebelumnya hilang, kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I mendatangi Sdr. Jamaluddin di rumahnya dan membawa Sdr. Jamaluddin ke tempat terdakwa I menyimpan sabu tersebut dan memperlihatkan kepada Sdr. Jamaluddin bahwa sabu tersebut telah hilang dan meminta Sdr. Jamaluddin untuk mengaku bahwa Sdr. Jamaluddinlah yang telah mengambil sabu tersebut karena hanya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin yang mengetahui tempat penyimpanan tersebut namun Sdr. Jamaluddin hanya diam hingga menyebabkan terdakwa I tidak sabar dan kemudian mengambil 1 (satu) buah gelas yang ada di sekitar terdakwa I dan melempar gelas tersebut ke dinding hingga pecah, lalu Sdr. Jamaluddin mengakui telah mengambil sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa I dan Sdr. Jamaluddin bubar pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I menelepon saksi Antoni dan mengatakan ingin mencari Sdr. Jamaluddin karena Sdr. Jamaluddin belum menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa I dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada di kos saksi Antoni bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa I mendapatkan informasi mengenai keberadaan Sdr. Jamaluddin, kemudian terdakwa I, terdakwa II beserta saksi Antoni pergi menuju tempat Sdr. Jamaluddin berada dan setelah sampai di Simpang Kubang terdakwa I bertemu dengan Sdr. Doser (DPO) dan mengajak Sdr. Doser untuk ikut ke Kualu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tempat Sdr. Jamaluddin berada karena terdakwa I sempat menceritakan tentang Sdr. Jamaluddin kepada Doser, dan selanjutnya Doser pun ikut bergabung dengan para terdakwa dan saksi Antoni berboncengan dengan India yang ikut diajak oleh Doser karena Doser tidak membawa kendaraan.

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di simpang Kualu para terdakwa beserta saksi Antoni, Doser dan India berhenti dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang sebelumnya telah menelpon dan memberitahu terdakwa I tentang keberadaan Sdr. Jamaluddin, lalu setelah menjelaskan posisi Sdr. Jamaluddin kemudian para terdakwa, saksi Antoni, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut melanjutkan perjalanan ke tempat Sdr. Jamaluddin yang sedang berada di dalam kebun sawit Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di kebun sawit dimaksud para terdakwa, saksi Antoni, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut memarkirkan sepeda motor mereka di luar kebun sawit tersebut dan kemudian berpencar masuk ke dalam kebun sawit tersebut dengan berjalan kaki menuju ke tempat Sdr. Jamaluddin berada dimana Sdr. Jamaluddin saat itu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya, dan karena kedatangan para terdakwa diketahui oleh Sdr. Jamaluddin, Sdr. Jamaluddin dan teman-temannya kemudian berpencar melarikan diri namun Sdr. Jamaluddin berhasil ditangkap oleh terdakwa II bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Dodi yang ditangkap oleh saksi Antoni.

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dibawa ke tempat para terdakwa memarkirkan sepeda motor dimana Sdr. Jamaluddin dibawa dengan cara dipiting oleh saksi Antoni dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul perut Sdr. Jamaluddin sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Dodi dibawa oleh terdakwa II dan setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut saksi Antoni menyuruh Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi untuk tiarap di atas tanah, lalu saksi Antoni melipat tangan Sdr. Jamaluddin ke belakang dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa I menendang mata kaki Sdr. Jamaluddin, menginjak bagian pinggul serta menendang pelipis sebelah kiri Sdr. Jamaluddin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa I, dan diikuti oleh saksi Antoni yang memukul dan menekan bagian punggung Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki dan lututnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa, saksi Antoni dan India membawa Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dari tempat tersebut dimana Sdr.

Halaman 42 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Jamaluddin dibawa oleh saksi Antoni dan India dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan saksi Dodi dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik saksi Antoni, sedangkan Doser tinggal di kebun sawit tersebut dan kedua orang informan telah duluan pergi, lalu diperjalanan saksi Antoni berhenti dan pindah ke sepeda motor Nmax miliknya sedangkan terdakwa I pindah ke sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kebun sawit yang berada di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang dan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari simpang kebun sawit tersebut saksi Antoni berhenti dan turun dari sepeda motornya bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi Dodi serta diikuti dengan terdakwa I, dan disaat berhenti tersebut terdakwa I menyikut Sdr. Jamaluddin yang masih berada di atas sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai perut Sdr. Jamaluddin sekali, lalu Sdr. Jamaluddin dan India pun ikut turun dari sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Kembali memukul Sdr. Jamaluddin dibagian bibir dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil menarik rambut Sdr. Jamaluddin selain itu terdakwa I juga menendang samping perut Sdr. Jamaluddin dengan kaki kanannya yang menyebabkan Sdr. Jamaluddin jatuh tersungkur di atas tanah, selanjutnya terdakwa II disuruh oleh saksi Antoni yang telah berada di dalam kebun sawit untuk membawa Sdr. Jamaluddin ke tempat saksi Antoni berada dan kemudian terdakwa II membawa Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan sepeda motor Nmax dibantu oleh India yang diikuti juga oleh terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja, dan setelah sampai di tempat saksi Antoni berada Sdr. Jamaluddin kemudian turun dari sepeda motor dan langsung duduk di pinggir kebun sawit, lalu terdakwa I juga turun dari sepeda motor dan mendekati Sdr. Jamaluddin, lalu terdakwa I Kembali menendang Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut hingga Sdr. Jamaluddin merintih kesakitan, lalu saksi Antoni menyuruh terdakwa II untuk membawa saksi Dodi menjauh dari Sdr. Jamaluddin sedangkan Sdr. Jamaluddin tinggal ditempat bersama dengan saksi Antoni dan India, lalu saksi Antoni menanyakan Kembali tentang sabu yang telah diambil oleh Sdr. Jamaluddin namun Sdr. Jamaluddin tetap tidak mengakui yang membuat saksi Antoni menjadi semakin emosi sehingga saksi Antoni kembali menghajar Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan lutut sebelah kiri yang mengenai dada sebelah kiri Sdr. Jamaluddin sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan pelepah sawit yang telah kering dibagian tangan sebanyak 3 (tiga) kali serta saksi

Halaman 43 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
hkamahagung.go.id



Antoni juga melompat ke atas perut Sdr. Jamaluddin yang sudah terkapar di atas tanah sebanyak 1 (satu) kali hingga Sdr. Jamaluddin tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa I datang dan membawa Sdr. Jamaluddin yang sudah tidak sadarkan diri bersama-sama dengan Doser dan India ke Klinik Cipta Karya yang berada di Jalan Teropong, lalu setelah luka-luka Sdr. Jamaluddin dibersihkan pihak klinik menyarankan agar Sdr. Jamaluddin dibawa ke rumah sakit, lalu terdakwa I membawa Sdr. Jamaluddin ke IGD rumah sakit Sansani sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Jamaluddin meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: VER/36/IX/KES.3/2024/RSB tanggal 09 September 2024 atas nama Jamaluddin di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, panjng badan 165 cm ini ditemukan memar pada kedua kelopak mata, bibir bawah, dada dan kedua punggung tangan; luka lecet di ubun-ubun kepala, dahi, sudut luar mata, pipi kiri, rahang bawah, punggung kiri dan siku kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun-ubun, otot pelipis kanan, otot dada, kandung jantung, permukaan otak besar dan batang otak; patahnya tulang iga ke-1 sebelah kanan dan kiri sisi depan; robekan (laserasi) pada kandung jantung; perdarahan di bawah selaput keras otak, di bawah selaput lunak otak; bercak dan bintik perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada daerah batang otak.

Perkiraan saat kematian sekira 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan NAPZA pada sampel urine didapatkan hasil POSITIF Metamphetamine (sabu).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan

Halaman 44 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
hkamahagung.go.id

barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I **YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL** bersama-sama dengan terdakwa II **YORDI HERNAWAN ALS ODI BIN ASMAN** dan saksi **ANTONI SAPUTRA ALS ANTON BIN ABU BAKAR (Alm)** melakukan penganiayaan secara bergantian terhadap saksi korban Jamalludin;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 16.30 WIB dan sekira jam 17.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau, terdakwa I **YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL** bersama-sama dengan terdakwa II **YORDI HERNAWAN ALS ODI BIN ASMAN** dan saksi **ANTONI SAPUTRA ALS ANTON BIN ABU BAKAR (Alm)** mendatangi korban Jamalludin yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kebun sawit bersama-sama dengan saksi Dodi, saksi Ucil dan saksi Yusuf, lalu para terdakwa dan saksi Antoni mengejar dan menangkap korban Jamalludin beserta saksi Dodi dan selanjutnya membawa korban Jamalludin keluar dari kebun sawit tersebut sambil dipukul oleh terdakwa I dan saksi Antoni sedangkan terdakwa II ikut membantu menangkap korban serta menyaksikan korban Jamalludin dipukuli oleh terdakwa I dan saksi Antoni tanpa ada menghalangi ataupun meleraikan dan setelah sampai di tempat para terdakwa memarkirkan kendaraannya korban Jamalludin Kembali ditendang dan dipukul oleh terdakwa I dan saksi Antoni, lalu para terdakwa pindah tempat dan membawa korban Jamalludin ke kebun sawit yang berada di Dusun Durian Tandan Dimana korban Jamalludin Kembali dipukul dan ditendang oleh terdakwa I dan saksi Antoni hingga korban Jamalludin jatuh lemas tidak bergerak, dan selanjutnya terdakwa I dan saksi Antoni membawa korban ke klinik terdekat untuk diobati namun karena kondisi korban Jamalludin terlalu parah pihak klinik menyarankan korban untuk dibawa ke rumah sakit, sehingga kemudian terdakwa I dan saksi Antoni mengantarkan korban Jamalludin ke rumah Sakit Sansani dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Jamaluddin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan dengan terdapatnya alat bukti yang cukup menurut hukum, maka Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 45 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Keempat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 24 April yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan Terdakwa seorang kepala keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 24 April 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan Putusan dalam perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa YORDI HERNAWAN Als. ODI Bin ASMAN secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa YORDI HERNAWAN Als. ODI Bin ASMAN Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa YORDI HERNAWAN Als. ODI Bin ASMAN dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengembalikan Harkat dan Martabat serta Nama baik Terdakwa
5. Memerintahkan agar Terdakwa YORDI HERNAWAN Als. ODI Bin ASMAN dibebaskan dari Tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terbukti dari uraian

Halaman 46 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpungkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna hitam dengan nomor polisi BM 9812 TZ beserta kunci, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BM 9812 TZ a.n. SYAHRIAL, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4623 YC beserta kunci, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BM 4623 YC a.n. AZWIR dan 1 (satu) helai celana panjang merek levis warna hitam., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti **Dikembalikan kepada terdakwa YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat korban Jamalludin meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL tidak menunjukkan rasa penyesalan dan belum berdamai dengan pihak keluarga korban Jamalludin;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 47 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL** dan Terdakwa II. **YORDI HERNAWAN ALS ODI BIN ASMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan Terdakwa II. **YORDI HERNAWAN ALS ODI BIN ASMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna hitam dengan nomor polisi BM 9812 TZ beserta kunci.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BM 9812 TZ a.n. SYAHRIAL.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4623 YC beserta kunci.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BM 4623 YC a.n. AZWIR.
 - 1 (satu) helai celana panjang merek levis warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing-sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 48 dari 49 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., CN., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Refi Damayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri Seftania Eka Peza, S.H. Penuntut Umum serta dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.